

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1050/25/9

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מימון הסעת יולדת באמבולנס), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 47 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995,¹ בסעיף 47, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

”(ב) הוראות שנקבעו בהסכם כאמור בסעיף קטן (א) לעניין מימון הוצאות הסעה של יולדת שהוסעה באמבולנס של מגן דוד אדום, יחולו גם לגבי מימון הוצאות הסעה של יולדת שהוסעה באמבולנס המופעל באמבולנס ביטחון.”

דברי הסבר

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, זכאית מבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה, לקבל החזר נסיעה לבית החולים באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל וזאת בהתאם להסכם שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין מגן דוד אדום בישראל לפי סעיף 47 לחוק.

כוחות החירום של מגן דוד אדום פרוסים במרבית היישובים ומוזנקים לאירועי חירום באמבולנסים המאווישים לרוב במתנדבים; מתנדבים אלו עושים לילות כימים מתוך דבקות במטרה של הצלת חיים, תוך הקרבה אישית מזמנם, מרצם וכספם.

ביישובים רבים, המערך של מגן דוד אדום מוגבל ומונה אמבולנס אחד או שניים. בעת הזנקת האמבולנס והמתנדבים שבו לצורך הסעת יולדת לבית חולים, נוצר מצב מסוכן בהיעדר אמבולנס ביישוב, ובעת אירוע חירום נאלץ מגן דוד אדום להזניק כוחות מיישובים סמוכים, ללא אפשרות למתן מענה דחוף לזקוק לו.

הצעת חוק זו באה לאפשר לחברות אמבולנסים נוספות לבצע נסיעות אלו, באותם תנאים שנקבעו בהסדר הקיים ביו מגו דוד אדום למוסד לביטוח לאומי.

הצעת חוק זו אינה כרוכה בעלות תקציבית ותביא להקלה על המתנדבים הרבים, אשר ימשיכו את

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

התנדבותם במקרי חירום.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2861 ; פ/19/1963) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/879).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/584) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1295) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2275).

הצעת החוק זהה לפ/24/2275 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)